

1500235-58.2022.8.26.0603

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/08/2022

... Abel da Silva confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Afirmou que franqueou a entrada dos policiais em sua casa. Admitiu a propriedade das drogas encontradas em sua casa, confessando que praticava o tráfico de drogas. Além de vender drogas, relata que também é usuário de drogas. Nunca buscou tratamento para o seu vício. Disse que já foi condenado anteriormente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAÇATUBA

1500235-58.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500235-58.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Classe do Processo no 1º Grau << Informação indisponível >> - Assunto Principal do Processo << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SIDNEI ABEL DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

SIDNEI ABEL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta de 18h30min, na residência situada na Rua Borba Gato, nº 30, no Bairro Santana, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito, para comercialização ilícita:

a) 100,81 gramas de benzoilmetilecgonina (cocaína), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 18/20 e laudo químico toxicológico de fls. 93/94. A droga, distribuída em cento e sete porções, estava acondicionada em microtubos plásticos;

b) 378,34 gramas de "Cannabis sativa-L" (maconha) (princípio ativo: delta-9-THC), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia fls. 21/23 e laudo químico toxicológico de fls. 95/97. A droga, distribuída em seis porções, estava acondicionada em plástico filme retorcido.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante (fls. 01).

Houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, através da decisão de fls. 56/59, proferida em audiência de custódia.

O réu foi notificado (fls. 130) e apresentou defesa prévia (fls. 134/135).

A denúncia foi recebida (fls. 140/143) e o réu foi citado e intimado para audiência de instrução (fls. 169), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas

arroladas em comum (fls. 178). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 177). Ao final da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante genérica da confissão, compensando-a com a reincidência, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e fixação de regime inicial semiaberto (fls. 200/205).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudos de constatação de substâncias entorpecentes de fls. 18/23 e laudos químicos de fls. 90/92 e 95/97.

A autoria também é certa.

A testemunha Josias Gerrero Júnior, policial militar, em juízo, narrou que no dia do fato o COPOM irradiou denúncia de tráfico de drogas na residência situada na rua Borba Gato, nº 30. Foram até o local. O réu estava em frente à residência. O réu correu para o interior da casa assim que avistou a viatura policial. Chamaram pelo réu e este atendeu os policiais. O réu disse que era usuário de entorpecentes e autorizou a busca domiciliar. Durante a busca, o réu admitiu que comercializava drogas e indicou onde as drogas estavam. Foi feita a apreensão de grande porção de maconha que estava localizada dentro de um balde embaixo da pia. Além disso, também foram apreendidos na casa do réu 107 (cento e sete) porções de cocaína, 05 (cinco) porções de maconha e uma balança digital. O celular do réu também foi apreendido, bem como a quantia de R\$ 10,00 (dez reais). Conhecia o réu, pois, em ocasião anterior, já prendeu o acusado por tráfico de droga e posse de arma de fogo. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha William de Santana, policial militar, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda. Complementou que trabalhava em Araçatuba há dois anos e, por isso, não conhecia o réu. Disse que a denúncia irradiada pelo COPOM informava que o traficante se chamava "Ednei Abel", mas, após a abordagem, constatou que o réu se chamava "Sidnei Abel".

Interrogado em juízo, o réu Sidnei Abel da Silva confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Afirmou que franqueou a entrada dos policiais em sua casa. Admitiu a propriedade das drogas encontradas em sua casa, confessando que praticava o tráfico de drogas. Além de vender drogas, relata que também é usuário de drogas. Nunca buscou tratamento para o seu vício. Disse que já foi condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e lesão corporal na direção de veículo automotor.

Desse modo, verifica-se que o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas. A confissão do réu está corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Portanto, a instrução processual demonstrou a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu na denúncia.

Resta dosar a pena:

Na primeira fase de fixação da pena, considerando os maus antecedentes do réu (fls. 52 - processo nº 0003140-72.2020.8.26.0509 - lesão corporal na direção de veículo), bem como a quantidade e espécie das drogas apreendidas (fls. 18/20 - 112,96 g de cocaína divididos em 107 porções; fls. 390,8 g de maconha divididos em 06 porções), fixo pena-base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão. Porém, não é possível compensar integralmente com a reincidência. Isto porque, o réu ostenta duas condenações que geram reincidência (duas condenações por tráfico de droga - fls. 51, 51/52). Desse modo, aumento a pena em 1/6, registrando que, caso não houvesse confissão, o aumento deveria ser maior nesta etapa. Assim, pena intermediária fica estabelecida em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há

para ser considerado, sendo incabível a incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão dos maus antecedentes e da reincidência. Não há "bis in idem", pois a reincidência pode incidir como circunstância agravante genérica e também como impedimento para aplicação do redutor, já que tais situações estão previstas na lei, sendo certo que o benefício da redução da pena somente pode ser aplicado ao acusado primário e sem antecedentes criminais.

O regime inicial será o fechado, considerando os maus antecedentes, a reincidência, a quantidade e espécie das drogas (cocaína/maconha), bem como a necessidade de reprimir crime que causa tantos males para a sociedade, tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

Não é possível nem recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também em razão da reincidência e da quantidade da pena aplicada.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu SIDNEI ABEL DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa (no valor unitário mínimo), por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Estando preso preventivamente, o réu assim deve continuar, haja vista a sentença condenatória e a reincidência específica. Expeça-se ofício de recomendação.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento da quantia encontrada em poder do réu, R\$ 10,00 (dez reais), em favor da União, pois decorrente do tráfico, bem como o perdimento do aparelho celular, que era utilizado para o tráfico de drogas.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade.

P. R. I. C.

Araçatuba, 07 de agosto de 2022.

Roberto Soares Leite
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA